

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3710/2534

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนรานนท์อะไหล่
บริการ

โจทก์

นายห้วงซุงเชียม แซ่ห้วง กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 225, มาตรา 249

ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมนั้น ประเด็นข้อนี้แม้จำเลยจะได้เคยยกขึ้นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากจำเลยมิได้กล่าวโดยชัดแจ้งในอุทธรณ์ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมอย่างไร เป็นเหตุให้ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยมาแล้ว ถือได้ว่าประเด็นข้อนี้เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นหุ้นส่วนร่วมกันประกอบกิจการค้าโดยใช้ชื่อว่า"ทวีพืชผล" และจำเลยทั้งสองได้นำรถแทรกเตอร์มาว่าจ้างโจทก์ให้ทำการซ่อมแซมและซื้อเครื่องอะไหล่ไปจากโจทก์หลายครั้ง และติดค้างชำระค่าซ่อมและค่าอะไหล่รวมเป็นเงิน ๕๔,๐๕๐ บาท และดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๗,๐๙๔.๐๖ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระเงินจำนวน ๖๑,๑๔๔.๐๖ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๕๔,๐๕๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนร่วมกันประกอบกิจการค้าใช้ชื่อว่า"ทวีพืชผล" และไม่เคยนำรถแทรกเตอร์ไปว่าจ้างโจทก์ทำการซ่อมแซมและซื้อเครื่องอะไหล่ตามฟ้องและฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน ๕๔,๐๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม นั้นประเด็นข้อนี้แม้จำเลยทั้งสามจะได้เคยยกขึ้นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์มาแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากจำเลยทั้งสามมิได้กล่าวโดยชัดแจ้งในอุทธรณ์ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม อย่างไร เป็นเหตุให้ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยประเด็นข้อนี้มาแล้ว ถือได้ว่าประเด็นข้อนี้ เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันประกอบกิจการร้าน "ทวีพืชผล" กับ นายทองพูล และจำเลยทั้งสามได้ว่าจ้างโจทก์ซ่อมรถแทรกเตอร์และเป็นหนี้ค่าซ่อม และค่าอะไหล่ตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

ศาลจังหวัดเลย - นายไพโรจน์ นวนุช

ศาลอุทธรณ์ - นายมงคล สระแก้ว

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------